

**Ю.П. Бочаров,**  
*академик РААСН, доктор архитектуры,*  
**М.Г. Меерович,**  
*член-корреспондент РААСН, доктор архитектуры*

**О необоснованности решения тотального сноса пятиэтажной застройки в Москве  
(заметки к 90-летию попыток решить жилищную проблему в России)**

За последние 90 лет попытки решения жилищной проблемы предпринимались государством каждое десятилетие, но почти всегда оказывались неудачными. В июле 1926 г. была принята Резолюция объединенного пленума ЦК и ЦКП ВКП (б) по жилищному строительству. Затем в январе 1928 г. СНК СССР принял решение «О жилищной политике», в марте 1931 г. - постановление ЦК ВКП (б) о развитии облегченного жилищного строительства, в апреле 1934 г. «Об улучшении строительства», в феврале 1936 г. «Об удешевлении строительства», в феврале 1938 г. «Об упорядочении финансирования жилищного строительства». И так далее... Но коммунальное обитание и такое же коммунальное (покомнатно-посемейное) заселение в возводимый жилой фонд сохранялось, а жилищная обеспеченность<sup>1</sup> в сталинский период постоянно уменьшалась (1923 г. – 6,0 кв.м.; 1926 г. – 5,4 кв.м.; 1940 г. – 5,1 кв.м.; 1950 г. – 5,4 кв.м.)<sup>2</sup>.

Первая успешная попытка покончить с жилищной нуждой и коммунальным расселением была предпринята 60 лет назад. В стране было создано несколько сотен заводов индустриального домостроения, и в российских городах развернулось строительство 5-ти этажных панельных жилых домов с малометражными квартирами для семейного заселения – концепция жилища, революционная для советской жилищной политики сталинского периода, потому что в этот период в СССР 80% населения обитало в коммуналках – капитальный многоквартирный жилой фонд Москвы, возведенный в дореволюционный и послереволюционный периоды, в середине 1950-х гг. «...на девять десятых состоял из коммуналок»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Т.е. количество квадратных метров городского жилья, приходящихся на одного человека

<sup>2</sup> Количество жилой площади на городского жителя в РСФСР/РФ (м<sup>2</sup>) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://kryaker.dwg.ru/wp-content/uploads/2011/12/0009410g.png>; Жилищные условия горожан в СССР и России за 100 лет [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://polit-ec.livejournal.com/5686.html>; Мясников А.Н. (ВЦИС) Государственная политика в жилищном строительстве СССР. Историческая справка. [http://best-stroy.ru/articles/r25/r25\\_3/2310/print](http://best-stroy.ru/articles/r25/r25_3/2310/print).

<sup>3</sup> Хан-Магомедов С.О. Хрущевский утилитаризм. Плюсы и минусы // Эстетика «оттепели»: новое в архитектуре, искусстве, культуре / под ред. О. В. Казаковой. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013. – 494 с., с. 107-134., С. 116.

Проверка состояния квартирного вопроса в Москве в 1961 г. (значительно более благополучной в отношении жилищного обеспечения в сравнении с другими городами, где объем жилищного строительства был несоизмеримо меньше) показала, что более трех миллионов людей продолжают жить в очень плохих условиях: «ютятся в переполненных подвалах, ветхих бараках, заброшенных заводских корпусах, на чердаках и в так называемых общежитиях. В среднем жилплощадь на каждого проживающего составляла около 2 кв.м<sup>4</sup>. А поскольку в этот период общая численность населения Москвы составляла 5,1 млн. чел<sup>5</sup>., выходит, что в подобных условиях обитало больше половины населения столицы.

Со стартом хрущевской жилищной реформы – в результате массового строительства пятиэтажек - резко изменилась картина обеспеченности населения СССР жильем, причем, набранный темп потом сохранялся все последующие годы (1960 г. – 8,0 кв.м.; 1970 г. – 11,1 кв.м.; 1980 г. – 15.7 кв.м.)<sup>6</sup>. Дома строили быстро, но без лифтов и мусоропроводов, кухни были маленькие, санузлы совмещенные. Однако возможность перебраться в собственную отдельную, благоустроенную квартиру (с горячей водой, отоплением, собственной ванной и туалетом не на улице) из подвалов, бараков, общаг и коммуналок – было для людей колоссальным благом.

Хрущевская реформа проходила под социально-демократическими лозунгами обеспечения достойного образа жизни для основной массы населения страны. На фоне советской идеологической пропаганды, когда говорилось – одно, думалось – другое, а делалось – третье, она привнесла в мироощущение людей позитивный эффект огромной силы, продемонстрировав, что у власти слова не расходятся с делом, что руководство страны воплощает свои обещания практически.

В настоящее время главный аргумент мэрии Москвы в принятии закона о «реновации» состоит в том, что все «хрущевки» устарели и якобы назрела необходимость их скорейшего сноса. Но это заявление огульное – нельзя говорить о пятиэтажных домах в целом, нужно рассматривать конкретные серии. Так, на первом этапе (1959-1963 гг.) были построены дома серии К-7, II-32, II-35, 1-МГ-300, отличительной особенностью которых явилась их низкая себестоимость. Как следствие, они имели тонкие наружные стены с недостаточными теплозащитными свойствами, окна и балконные двери с узкими

---

<sup>4</sup> РГАНИ. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1. 742 (Цит по.: Кулавиг Э. «Дайте нам достойное жилье!» Проблемы жилищного строительства в СССР эпохи Н. С. Хрущева. / Эстетика «оттепели»: новое в архитектуре, искусстве, культуре / под ред. О. В. Казаковой. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013.– 494 с., С. 134-143.)

<sup>5</sup> Население Москвы. URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Население\\_Москвы](https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Москвы) (дата обращения 08.06.2017)

<sup>6</sup> Там же

створками, совмещенные санузелы, кухни малой площади (5-6 кв.м), проходные комнаты. Низкий уровень изготовления конструкций и их монтажа на заводах крупнопанельного домостроения объяснялся отсутствием опыта строительства полносборных домов, применением некачественных материалов, неточностью приборов, несовершенством машин и механизмов.

Натурные инструментально-визуальные обследования этих домов в 1990-е гг. выявили значительное количество дефектов и повреждений конструкций. Наиболее массовые и существенные из них – это нарушение гидроизоляции кровли; проблемы эксплуатации совмещенной, неветилируемой крыши; отсутствие фиксации на ДСК утеплителя в трехслойных панелях (серия домов К-7), что приводило к усадке утеплителя и промерзанию верхних частей панелей; применение цементно-песчаного раствора для заделки стыков между стеновыми панелями, что вызывало протечки и промерзание стыков. Поэтому в 1990-е годы, когда встал вопрос о сносе этих домов, все их жители активно данное решение поддержали. При Ю. Лужкове в Москве снесли около 6 млн кв.м. физически устаревших пятиэтажных зданий, которые поэтому получили наименование «сносимых серий».

Наряду с вышеуказанными сериями, в конце 1950-х – середине 1960-х гг. в стране возводились типовые дома, которые имели наружные стены со значительно более высокими теплозащитными и прочностными свойствами, чем в «сносимых» сериях, отличались улучшенными архитектурно-планировочными решениями, в них применялись современные материалы и оборудование. Это серии I-463, I-468, I-510, I—605А, I-515, I-467, I-447, I-511 и др. Если у «сносимых» серий ресурс выработан на 60 процентов, то у «несносимых» — лишь на 20. За время их эксплуатации бетон в конструкциях увеличил свою прочность, грунты основания уплотнились, и их несущая способность увеличилась на 15-20%. Сегодня конструкции этих домов имеют прочность даже выше проектной и находятся в достаточно хорошем состоянии; они могут эксплуатироваться еще много десятков лет. Поэтому их снос в 1999 г. и был запрещен Правительством Москвы<sup>7</sup>, из-за чего они получили наименование «несносимых».

В последние годы в Москве строится 0,2-0,3 кв. м жилой площади на человека в год, в то время как в большинстве стран и столиц мира ежегодно строится в 5-7 раз больше – от 0,9 до 1,4 кв. м на 1 жителя. При таких темпах нового строительства и наличии в городе очередников, которые проживают в значительно худших условиях, чем жители домов из

---

<sup>7</sup> Постановления Правительства Москвы от 6 июля 1999 г. № 608 (с изменениями на 1 ноября 2005 года № 860-ПП) «О задачах комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения до 2010 г.».

программы реновации, предлагать сносить вполне добротные жилые дома – совершенно не обоснованное решение.

Определение степени физического износа домов не может решаться «огульно» - по отношению ко всей территории застройки зоны «реновации», а должно определяться конкретно в отношении каждого домостроения. Следует особо подчеркнуть, что комплексного технико-экономического обследования «хрущевок» проведено не было. Но именно оно – независимое и верифицируемое профессиональное заключение, а не принудительное распоряжение властей или мнение части жителей, должно являться основанием для принятия подобных решений. Для обеспечения объективности необходимо иметь данные конкретного обследования каждого здания и технические заключения по каждому из домостроений. А также сравнение различных вариантов действий, чтобы определить, что выгоднее — сносить, реконструировать или капитально ремонтировать.

Профессиональная точка зрения на эту ситуацию заключается в том, что при принятии каких-либо решений следует руководствоваться Градостроительным кодексом. Необходимо откорректировать Генеральный план столицы до 2025 г. и разработать заранее проекты ПЗЗ для расселения 1,5 млн жителей. Необходимо осуществить расчеты более мощной транспортной, инфраструктурной, эксплуатационной и прочих нагрузок на территорию, будущей плотности и этажности застройки.

Сегодня только независимое технико-экономическое обследование способно аргументированно обосновать запуск масштабной программы по сносу. Но оно проведено не было. Необходимо сформировать профессиональное заключение о состоянии несущих конструкций, внутридомовых коммуникаций – они далеко не всегда находятся в аварийном состоянии и без гигантских капвложений могут быть отремонтированы. Тем более, что «Фонд капитального ремонта» уже длительное время собирает средства, в том числе и с жителей хрущевок, для осуществления именно такого рода работ. Это заключение должно быть объективным и независимым от желаний и «рекомендаций» муниципалитета.

Также важно сделать профессиональные расчеты и сопоставить финансово-экономические показатели эффективности различных подходов: а) снос и возведение на этом месте новых зданий прежней плотности застройки, б) снос и возведение на этом месте новых зданий повышенной плотности застройки с теоретическим определением ее допустимых пределов, в) капитальный ремонт без реконструкции существующих зданий, г) реконструкция существующих зданий в различных ее вариантах – с увеличением ширины дома и площадей квартир, перепланировкой, использованием

чердачного пространства<sup>8</sup>, достройкой мансардных этажей и проч. В этих домах есть возможность убрать часть внутренних поперечных стен (расстояние между ними от 8,4 до 9,6 метров) и увеличить кухню или комнату, объединить квартиры, добавить лифты, сделать любую перепланировку. Подобное решение является куда более экономически целесообразным, нежели снос, так как стоимость жилой площади, наращиваемой в результате надстройки или пристройки объемов при реконструкции, оказывается на 20-40% ниже<sup>9</sup>, чем при новом строительстве. Причем, после реконструкции эти дома смогут физически простоять еще 100 лет.

И решать, что конкретно нужно сделать для улучшения качества того или иного домостроения, должны сами жильцы. Собранием собственников, как это и предусмотрено Жилищным кодексом РФ (причем, вовсе не в форме голосования через Интернет).

В России есть практические примеры реконструкции пятиэтажек за счет собственников квартир: к дому с внешней стороны пристраивался лифт, расширялись кухни и делались лоджии за счет пристройки к дому колонн на точечном собственном фундаменте. Причем, вполне возможно проводить работы по капитальному ремонту дома без отселения жильцов. Если подобное повсеместно осуществляется в Германии, Франции и Дании, где ведется кардинальная реконструкция жилого фонда 1960-1990-х гг. без отселения, то и у нас организовать этот процесс вполне посильно<sup>10</sup>.

Закон принят, но так и остался не раскрытым, не доказанным конкретными верифицируемыми расчетами и абсолютно необоснованным. Так и не дан внятный ответ на вопрос о том, что же является наиболее практичным: а) сносить и строить новые дома или б) реконструировать (только по-настоящему реконструировать, а не называть этим словом программу тотального разрушения).

В Москве сегодня плотность застройки много выше, чем в европейских столицах. Сравнительный анализ распределения населения в крупнейших городских агломерациях показывает, что в Москве на сам город приходится 80-85 процентов населения, а на пригород — 15–20, т.е. происходит центростремительное развитие. В европейских странах города развиваются центробежно. Если плотность населения в Москве в пределах МКАД

---

<sup>8</sup> Кстати, в Москве «чердачный резерв» составляет примерно 6 млн. кв. м., Превращение его в обитаемую, комфортабельную мансарду, как это делается во многих городах Европы, способно дать пятиэтажкам вторую жизнь. Более того, многие из пятиэтажек обладают запасом прочности и несущей способностью, достаточным даже для того, чтобы увеличить их этажность на 1-2 этажа, причем без усиления фундаментов.

<sup>9</sup> Государственный комитет Российской Федерации по жилищной и строительной политике. Подпрограмма «Реконструкция жилых домов первых массовых серий» Государственной целевой программы «Жилище». М. 1995. - 54 с., С. 9.

<sup>10</sup> Меерович М., Малко А., Козлов В., Козлова Л., Гладкова Е. Реновации панельной застройки 1960-1980 годов в Германии // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2017. № 51. С. 154-161.

13 тыс. человек на гектар, то в Берлине этот показатель 4,5 тысяч, в Лондоне – 5 тысяч, в Риме – 2,3 тыс. В Париже запрещена застройка выше 7, а Вашингтоне – 9 этажей.

В период Перестройки было принято очередное постановление «Об ускорении решения жилищной проблемы» с привлечением средств населения для строительства индивидуальных жилых домов, но земельные участки не выделили и на практике перешли к строительству многоэтажных домов, что привело к замедлению темпов и удорожанию строительства и эксплуатации зданий. Затем была принята программа «Обеспечить каждую семью квартирой или домом» (при стоимости до 30 тыс. руб. за кв. м). При Б. Ельцине началась номенклатурная приватизация федеральной собственности земель. В преддверии президентских выборов 1996 г. была принята очередная популистская программа «Свой дом». Ее подпрограмма «Реконструкция жилых домов первых массовых серий» ставила своей целью максимально сохранить и обновить индустриальный жилой фонд, но после успешных перевыборов президента про подпрограмму забыли. При президентах В. Путине и Д. Медведеве Кремль предлагал очередные национальные проекты «Доступное и комфортное жилье гражданам России» с удвоением ввода жилья с 40 до 80 млн. кв. м в год. Правда, на деле это означало лишь возврат к объемам жилищного строительства конца 1980-х гг. При этом, жилье, особенно в столице, непрерывно дорожало (средняя цена в новостройке достигла 194 тыс. руб., а стоимость кв. метра квартир эконом-класса – 116 тыс. руб.) и становилось все менее доступным для основной массы населения.

Сегодня строительная отрасль в Москве – одна из самых зарегулированных отраслей экономики. Вскоре после прихода С. Собянина на пост мэра в столице был организован «Клуб инвесторов Москвы», куда вошло около 25 девелоперов с выручкой от 30 млрд. руб. годового оборота и московскими проектами общим метражом не менее 1 миллиона квадратных метров. Входные условия Клуба инвесторов практически закрыли двери перед малым и средним строительным бизнесом. Члены Клуба лоббируют выгодные для них проекты и инициативы не только на городском, но и на федеральном уровне. Одним из проявлений этого стала предложенная С. Собяниным на встрече в Кремле с президентом В. Путиным 12.04.2017 г. программа так называемой «реновации». Ее появление объясняется тем, что за последние 5-6 лет объем поступлений в бюджет страны с территории города федерального значения Москвы увеличился на 55-62%. Из Москвы в федеральный бюджет перечисляется около 1 трлн руб. – это 2/3 того, что получают все остальные регионы страны. Сегодня, когда строительная отрасль Москвы находится в упадке, мэрия решила не отдавать в федеральный бюджет для перераспределения в регионы часть доходов, а вложить их в собственные программы «улучшение жилищных

условий» за счет сноса вполне добротных пятиэтажных домов и строительства на их месте в 12-20 этажных жилых комплексов.

Обоснованием для запуска программы «реновации» стали цифры объемов ветхого и аварийного жилья. Причем, если в 2014 г. сообщалось, что ветхих строений в Москве насчитывается около 3,5 млн. кв. м., то через 3 года их число неожиданно увеличилось в 7 раз и достигло, по словам мэра Москвы, 25 млн кв. м. которые и предлагается «реновировать», т.е. снести.

В рамках программы «реновации» предполагается построить около 20 млн кв. метров жилья вместо сносимых 15,1 млн. кв. метров. Хотя эта «рекламная» цифра в ходе работ, скорее всего, изменится, поскольку инвесторам нужно возводить на 2/3 больше жилой площади, чем объемы сносимой, иначе не удастся покрывать расходы. Как следствие, если при прежнем градоначальнике Ю. Лужкове минимальный коэффициент уплотнения (м.к.у.) колебался от 2 до 2,5 в разных районах, то при мэре С. Собянине м.к.у. он, вероятнее всего, поднимется до 2,6 до 3. При этом инсоляция и аэрация кварталов существенно ухудшится, плюс к этому образуется около 53 млн. тонн строительных отходов.

По данным Росстата сегодня в стране 2,6 млн российских семей состоят на учете в качестве действительно нуждающихся в жилье. За последние 7 лет российские власти не преуспели в улучшении этого показателя: в процентном отношении количество остро нуждающихся не меняется с 2009 года и составляет 5% от общего числа семей в России. Число россиян, живущих за чертой бедности, выросло с 15,4 млн. чел. в 2012 г. до 23 млн. чел. в январе-сентябре 2016 г. Простые люди практически полностью зависят от государства, которое оказывается не способным обеспечить им мало-мальски нормальную жизнь. За тот же период высокопоставленные чиновники получили от государства квартиры стоимостью сотни млн. руб. в самых престижных районах Москвы. Для одних граждан любое жилье доступно и от цены не зависит (примерно 2-3% населения), для тех же, кто имеет доходы ниже прожиточного минимума (примерно 20-25% населения страны) жилье доступно, только если оно бесплатно.

Главный довод сторонников сноса, фальшиво именуемого «реновацией», состоит в том, что хрущевки устарели, как морально, так и физически. Но под моральным износом понимается несоответствие планировок квартир массовой пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения потребностям современной семьи. Это действительно так, если рассматривать обитание в хрущевках через призму советской формулы заселения:  $N=K+1$  (где N- количество жильцов; K – количество комнат в квартире). Согласно этой формуле, количество проживавших расчетно всегда было больше

на одного человека количества комнат в квартире. То есть, в однокомнатную квартиру – вселяли семьи из двоих человек, в двухкомнатную квартиру – троих, в четырехкомнатную – семью из пятерых или даже шестерых человек, если дети были однополые. При повсеместном наличии в планировках первых серий проходной комнаты это означало, что один из членов семьи обитал в общей комнате. Безусловно, современному человеку подобное существование представляется некомфортным.

Власти не скрывают того, что количество квадратных метров жилой площади, которые рядовой москвич получит вместо снесенной квартиры в пятиэтажке, не увеличится<sup>11</sup>. Возможно, увеличится лишь площадь подсобных помещений – кухни, прихожей, встроенных шкафов (если таковые будут). Но в этих условиях новоселы тут же обретут серьезные неудобства, так как планировка хрущевок – это «нарезка» мелких комнат с крохотной кухней (5,5 – 7 кв. м.) – хоть в какой-то степени обеспечивала распределение многочисленных обитателей квартиры по отдельным комнатам. Но, в отличие от хрущевок, в новостройках комнаты далеко не крохотные. На них и падет эквивалент квадратных метров жилой площади. Кому-то из «новоселов» придется ночевать уже не к гостиней, как в хрущевке, а на кухне или в прихожей, потому что заверения властей о том, что новые квартиры будут иметь такое же количество комнат, что и старые<sup>12</sup> осуществить практически – невозможно. Если будет выполнено обещание предоставления жилья «метр за метр» и о том, что количество комнат, которые получит семья переселенца, будет соответствовать количеству комнат в их старой квартире, то «новоселы» будут въезжать в квартиры с той же суммарной жилой площадью, что и в их старых пятиэтажках, а для этого московским властям придется специально проектировать и строить новостройки с практически точно такими же планировками, что и в сносимых домах.

Кстати, в самом законе говорится не только о пятиэтажных домах, но о «многоквартирных домах не выше девяти этажей, возведенных по типовым проектам 1957–1968 гг. с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий»<sup>13</sup>, т.е. в будущем Москву ждет следующая волна ковровых сносов, теперь уже 9 этажных домов.

На поверхность публичных обоснований Правительства Москвы в необходимости разворачивания программы «реновации» выносятся заверения в заботе о населении, о благе рядового гражданина, очередные обещания улучшить жилищные условия более чем полутора миллионам москвичей. Но подлинный мотив заключается в использовании

---

<sup>11</sup> Мы вместе сделаем шаг вперед. Стартует программа сноса пятиэтажек // Вечерняя Москва. № 58 (27608) 3 апреля 2017. С. 5.

<sup>12</sup> Там же. С. 5.

<sup>13</sup> РБК. Владимир Путин подписал закон о реновации в Москве. URL.: <http://www.rbc.ru/politics/01/07/2017/5957cd709a79479b8103928e> (дата посещения 02.07.2017)



большого профицита столичного бюджета и спасении стагнирующего строительного комплекса и, одновременно, кредитовавших его банков – в 2016 г. на 15 процентов упали объемы строительства, скопились значительные объемы построенного, но не распроданного жилья («строительного неликвида»), а у банков – серьезное из-за этого замедление оборотов.

Интересы именно этих конкретных «субъектов» и воплощает московская программа сноса на территориях, частично занятых пятиэтажками. Именно они получают наибольшие преференции, потому что сначала будет выкуплен плохо продаваемый фонд возведенного жилья (в размере около 7 млн. квадратных метров) под уже готовый фонд для переселения; потом застройщики получают возможность поточно-конвейерно сносить старые вполне добротные дома десятками кварталов и возводить новое жилье. И все это – за бюджетные деньги, собранные с московских организаций и самих москвичей в размере предварительно заявленных 3,5 триллионов рублей.

По мнению специалистов, человеку лучше жить не выше 8-9-го этажа. Есть данные по росту числа нервных заболеваний, которые находятся в прямой зависимости от того, на каком этаже живет человек — чем выше, тем хуже. Более того, чем выше этаж, тем больше у жильцов проблем с перепадами давления, микровибрациями от ветра и проч. Чрезвычайно высока уязвимость высотных зданий в случае ЧП: при возгорании на лестницах сразу же возникнет давка, а пожарные лестницы и насосы достанут далеко не до каждого этажа. Недавно в Лондоне в сгоревшем 24-этажном жилом доме погибло 79 человек, живших выше 5 этажа.

В СССР в 1930-е гг., в период полновластия сталинского режима, советская власть любому возводимому новому жилому фонду придавала «ведомственно-государственную» форму собственности. Это жилище обеспечивало крышей над головой лишь трудящихся. Причем жилище предоставлялось во временное пользование – на период работы на данном предприятии: поступил на работу, получи место в общем или семейном общежитии, уволился – освободи жилплощадь. Человек попадал в тотальную зависимость от власти, потому что в условиях России, где под пальмой не перезимуешь, жилье играло ключевую роль. Именно поэтому частный, малоэтажный автономный дом на своем клочке земли был так ненавистен большевистской власти – она не умела управлять рассредоточенными массами и лишалась способности принуждать к труду и требуемому образу жизни граждан, которые могли хоть как-то обходиться без распределяемого ею среди рабочих и служащих прожиточного минимума. Т.е. не идти в обязательном порядке трудиться на государственное предприятие или в учреждение, занимаясь самостоятельным ремесленничеством и питаясь с собственного огородика и выращивая домашнюю скотину.

В отличие от советской модели трудовой занятости, неразрывно связанной с определенным типом жилища, весь западный мир стратегически продолжает идти по пути малоэтажного частного строительства (до 70-80%) и только в России, да пожалуй, еще в Китае, напротив, все повышают и повышают этажность городского жилья.

Хрущевская жилищная реформа 1960-х гг. впервые превратила население страны из временных постояльцев ведомственного жилища в собственников недвижимости. Новая программа московской мэрии о сносе пятиэтажек пытается лишить людей права собственности. Закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице Российской Федерации – городе федерального значения Москве» попирает Конституцию, на что указывал депутатам Госдумы Общественный консультативный совет политических партий при Московской городской Думе<sup>14</sup> и Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека<sup>15</sup>.

Закон отбрасывает регулятивы российского законодательства в отношении а) жилищных прав граждан, б) градостроительных и земельных отношений, в) отношений, связанных с государственным кадастровым учетом объектов недвижимого имущества, г) государственной регистрацией прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ними, д) технического регулирования в сфере строительства. Закон противоречит существующим законам РФ, игнорируя их положения. Так, проекты планировки и застройки, которые будут разрабатываться девелоперами для «зоны реновации», могут не соответствовать нормативно-законодательным требованиям Российской Федерации, обязательным для всех застройщиков и органов власти на всей прочей территории страны – для них предписания технических регламентов и правил (санитарно-эпидемиологических, пожарной и иной безопасности) являются неукоснительно обязательными для исполнения, а для тех, кто получит лакомый кусочек территории Москвы под застройку на местах сноса – нет, так как им по решению уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы

---

<sup>14</sup> Отзыв на проект Федерального закона № 120505-7 «О внесении изменений в закон Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице Российской Федерации - городе федерального значения Москве» (решение совета от 23 марта 2017 года № 7.2/76). URL.: <https://duma.mos.ru/ru/256/info/resheniya-obschestvennogo-konsultativnogo-soveta-politicheskikh-partiy-pri-moskovskoy-gorodskoy-dume/otzyiv-na-proekt-federalnogo-zakona-120505-7-o-vnesenii-izmeneniy-v-zakon-rossiyskoy-federatsii-o-statuse-stolitsyi-rossiyskoy-federatsii-i-otdelnyie-zakonodatelnyie-aktyi-rossiyskoy-federatsii-v-chasti-ustanovleniya-osobennostey-renovatsii-jilishchno> (дата обращения 02.07.2017)

<sup>15</sup> Экспертное заключение Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека на законопроект о реновации жилищного фонда в Москве. URL.: <http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/3968/> (дата обращения 10.06.2017)

допускается выдача специальных технических условий, отменяющих требования государственных нормативов.

Для осуществления комплекса работ по «реновации» создается административный орган – «Фонд содействия реновации жилищного фонда в городе Москве», который сконцентрирует в себе все возможные функции: заказчика, генподрядчика, проектировщика, риелтора .... По рекомендации «Клуба инвесторов Москвы» он будет принимать решения об очередности вывода из эксплуатации целых зон существующей застройки, включая здания – памятники истории и культуры, решать, куда переселять прежних жильцов, перенимать права собственности на недвижимость и земельный участок, самостоятельно определять меру отступления от нормативных требований – разрабатывать для себя специальные технические условия, без оформления правоустанавливающих документов на земельный участок выдавать разрешение на строительство, и начинать вести это строительство.

Московская программа сноса пятиэтажек осуществляет крупнейший за последние десятилетия передел собственности на недвижимость в границах столичной территории. Причем в общегосударственном масштабе, потому что вслед за Москвой все то же самое может произойти в других городах России, где стройкомплекс находится в еще более удручающем положении и где во власти тоже немало желающих переформатировать в своих интересах собственность на городские земли в результате принудительного массового изъятия у населения недвижимости.

Зачем сегодня у граждан страны отнимается право собственности на недвижимость? Почему с таким упорством, отвергая возражения специалистов, в стране создается законодательный механизм внесудебного изъятия собственности на недвижимость в обход конституционной гарантии изъятия имущества только по решению суда. Механизм манипулирования населением посредством распоряжения основными условиями жизнеобеспечения, не менее мощный, чем в сталинскую эпоху, формируется на наших глазах и при нашем молчаливом непротивлении.

---

В заключение отметим, что после Прямой линии - 2017 президент В. Путин посетил столицу Удмуртии г. Ижевск, где встретился с семьей из 4-х человек, живущих в одной комнате аварийного дома, который намечено расселить в 2024 г. Президент приказал главе Удмуртии до конца 2017 г. переселить 11 семей аварийного дома и обещал помочь средствами Резервного фонда страны. Отметим, что в подобных условиях вне Москвы продолжают жить несколько миллионов человек.

**Литература:**

1. Реализация программы реновации. Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. – М.: 2017. – 22 с. – [archsovet.msk.ru](http://archsovet.msk.ru)